

개선 요구

1. 제 목 : 안전보건관리 규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ★병원

3. 내 용

가. 업무개요

★병원에서는 쾌적한 작업환경을 조성하여 직원의 안전 및 보건을 유지·증진하기 위해 '18.10.05.에 「안전보건관리지침」을 제정하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제25조(안전보건관리규정의 작성)에 따르면 사업주는 사업장의 안전 및 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리규정을 작성하여야 하고, 같은 법 시행규칙 제25조(안전보건관리규정의 작성)에서는 안전보건관리규정을 작성·변경해야 할 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 별표3의 내용을 포함한 안전보건관리규정을 작성·변경하도록 정하고 있으며, 별표3의 내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 안전보건관리규정의 세부 내용(시행규칙 제25조 별표3)

- | |
|--|
| <p>1. 총칙</p> <p>가. 안전보건관리규정 작성의 목적 및 적용 범위에 관한 사항</p> <p>나. 사업주 및 근로자의 재해 예방 책임 및 의무 등에 관한 사항</p> <p>다. 하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항</p> <p>2. 안전·보건 관리조직과 그 직무</p> |
|--|

(생략)

또한 @실에서는 '20.12.04.에 [표 2]와 같이 안전근로협의체 구성과 작업 시의 안전사항 내용이 포함된 「안전보건관리규정」 개정하여 시행하였습니다.

[표 2] 공단 안전보건관리규정 내용

(생략)

제16조(안전근로협의체) 법령에 의거하여 산업안전보건위원회를 둔 소속기구에서는 하청업체 노사대표가 참여하는 안전근로협의체를 설치·운영할 수 있다.

(생략)

제33조(작업 시의 안전) ① 관리책임자는 사다리 작업, 옥상 작업, 밀폐공간 작업 등 산업재해가 발생할 가능성이 높은 위험작업을 분류하여야 한다.

② 제1항에서 분류된 위험작업을 수행할 경우 근로자는 2인 이상이 1조로 작업을 수행하여야 한다.

③ 관리감독자는 임·직원이 작업을 안전하게 수행할 수 있도록 작업 전에 다음 각 호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 작업규율의 확립여부
2. 작업계획수립의 적정여부
3. 작업배분 및 공정관리상의 적정여부
4. 작업책임자 선임의 여부
5. 작업용구, 작업장구 및 안전장구의 적정여부
6. 그 밖에 안전한 작업에 필요한 사항

(생략)

따라서 ★병원 「안전보건관리지침」에는 법에서 정한 필수사항을 반영하여 규정화하고, 상위규정인 공단 규정을 시의성 있게 반영하여 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★병원의 「안전보건관리지침」을 확인한 결과, '18.10.05.제정 이후 한 번도 개정하지 않아 [표 3]과 같이 적용범위가 잘못되거나, 법의 개정사항 및 공단 규정 등이 반영되지 않은 상태로 관리되고 있는 사실이 있습니다.

[표 3] ★병원 안전보건관리지침 개정 필요사항

상위규정	안전보건관리규정	비고
산업안전보건법	제2조(적용범위) 이 규정은 산업안전보건법 제19조 및 동법 시행령 제25조에 의거 당사의 산업안전보건위원회 운영에 적용한다.	병원 전체가 아닌 산업안전보건위원회로 적용범위를 한정
	없음	「산업안전보건법 시행규칙」 별표3 - 하도급 사업장에 대한 안전·보건관리에 관한 사항
공단 규정	없음	공단 「안전보건관리규정」 제16조 - 안전근로협약체 설치·운영사항
	없음	공단 「안전보건관리규정」 제33조 - 작업 시의 안전에 관한 사항
산업안전보건법 등	법 개정에 따른 법 조항 및 용어 변경사항 등 미반영	

4. 관계기관 의견

★병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★병원장은

- 「산업안전보건법」과 공단 「안전보건관리규정」을 준수 할 수 있도록 「안전 보건관리지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)